קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

31 ביולי 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

הנדון: **<u>התקשרות בהסכם מימון לרכישת המקרקעין המצויים בשכונת נחלת יצחק בת"א</u>**

בהמשך לאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 7 במאי 2024[1], בקשר עם זכייתו של תאגיד המוחזק במלואו על ידי החברה (להלן: "**חברת הבת**"), במכרז שפורסם על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "**רמ"י**"), לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בשטח של כ-3,860 מ"ר המצויים בשכונת נחלת יצחק בת"א (להלן: "**המכרז**", "**זכויות החכירה**" ו-"**המקרקעין**", בהתאמה), וזאת לצורך הקמת פרויקט אשר יכלול כ-364 יח"ד בשטח כולל של כ-30,843 מ"ר עיקרי למגורים וכ-651 מ"ר עיקרי למסחר (להלן: "**הפרויקט**"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 30 ביולי 2024, התקשרה אקרו השלום תל אביב, שותפות מוגבלת, אשר 100% מהזכויות בה מוחזקות על ידי החברה (בשרשור סופי) (להלן: "**הלווה**")[2], בהסכם עם בנק מקומי להעמדת אשראי לטובת מימון רכישת זכויות החכירה במקרקעין (להלן: "**הבנק**" ו-"**הסכם ההלוואה**", בהתאמה), כאשר מסגרת האשראי מכוח הסכם ההלוואה הינה עד לסך כולל של כ-**379.1** מיליון ש"ח (להלן: "**מסגרת האשראי**").

לפרטים אודות תנאי ההלוואה ראו **<u>נספח א'</u>** המצורף לדוח מיידי זה להלן.

בכבוד רב,
קבוצת אקרו בע"מ

נחתם ע"י: זיו יעקובי, דירקטור ומנכ"ל

[1] מס' אסמכתא: 2024-01-044122 (להלן: "**הדוח הקודם**").

[2] למועד הדוח, השותף הכללי בלווה הינו אקרו השלום בע"מ [חברה פרטית בבעלות מלאה (100%) של חברת הבת], המחזיקה 0.01% מיחידות ההשתתפות בלווה (להלן: "**אקרו שלום**"); וכי השותף המוגבל הינו חברת הבת המחזיק 99.99% מיחידות ההשתתפות בלווה (להלן יחד עם אקרו שלום: "**השותפים**"). חברת הבת אקרו שלום והלווה ייקראו להלן יחד: "**חברות הקבוצה**". יצוין כי בכוונת חברת הבת והלווה לפעול להסבת זכייתה של חברת הבת במכרז ללווה מיד לאחר חתימת חוזה החכירה עם רמ"י.

נספח א' – פרטים אודות הסכם ההלוואה

סכום ההלוואה	מועדי פירעון	שעבודים / בטחונות	ריבית ועמלות	תניית שינוי שליטה/ מרות/ מבנה	התחייבויות אחרות
מסגרת אשראי בחלוקה כדלקמן: (1) מסגרת אשראי לטובת תשלום לרמ"י בגין התמורה עבור רכישת זכויות החכירה במקרקעין עד לסך 292.7 מיליון ש"ח; (2) מסגרת אשראי לטובת תשלום לרמ"י בגין הוצאות פיתוח בקשר עם המקרקעין עד לסך 31.7 מיליון ש"ח; (3) מסגרת אשראי לטובת גישור תשלום מע"מ בגין רכישת זכויות החכירה במקרקעין עד לסך 54.7 מיליון ש"ח (להלן: "**הלוואת המע"מ**");	1 באוגוסט 2026, וזאת למעט הלוואת המע"מ אשר תיפרע במלואה בתוך 90 ימים ממועד העמדתה; הריבית בגין מסגרת האשראי (למעט הלוואת המע"מ) תסולק באופן שוטף מדי רבעון החל מיום 28 בספטמבר 2024.	להבטחת פירעון סכום מסגרת האשראי תועמדנה הבטוחות שלהלן: 1. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל הזכויות מכוח אישור רמ"י על הזכייה במכרז. 2. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום ומשכנתא בדרגה ראשונה ובלעדית ללא הגבלה בסכום על כל זכויות חברת הבת והלווה במקרקעין. 3. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על כל זכויות חברות הקבוצה לקבלת סכומים אשר יגיעו להם מרשויות המס בקשר עם המקרקעין. 4. שעבוד זכויות השותפים בלווה. 5. ערבות ללא הגבלה בסכום חתומה על ידי כל אחד מהשותפים. 6. כתבי נחיתות שנחתמו ביום 23 במרץ 2022, על ידי החברה וחברת הבת לטובת הבנק, לפיהם התחייבו החברה וחברת הבת, בין היתר, שלא לפרוע סכומים על חשבון הלוואות בעלים שהועמדו להן (ככל	העמדת מסגרת האשראי מותנית בתשלום עמלה בסך של 324,000 ש"ח; מסגרת האשראי תישא ריבית פריים בתוספת ריבית בשיעור של בין 0.3% ל-0.5%	אם יחול שינוי בשליטה במישרין ו/או בעקיפין לרבות, אך לא רק, שינוי בבעלי השליטה ו/או בשיעורי אחזקת מי מהם באיזה מאמצעי השליטה בלווה שאינו העברה מותרת (כהגדרתה להלן), תעמוד לבנק הזכות לפירעון מיידי של מסגרת האשראי. "**העברה מותרת**" משמעה: א. העברת החזקות פנימית בין השותפים או ירידה בשיעור ההחזקות של השותפים בלווה במסגרת הנפקה/גיוס הון, ובלבד שההחזקות של חברת הבת בלווה לא ירדו אל מתחת לשיעור של 51%; ב. ירידה בהחזקותיו של מר יצחק ארבוב (להלן: "**מר ארבוב**") במניות החברה בכפוף לכך ש(1) מר ארבוב יישאר בעל השליטה בחברה ויחזיק לפחות 20% מאמצעי השליטה בה, ו-(2) שיעור ההחזקות המשותף של הגורמים המפורטים להלן (הנמנים על בעלי השליטה המשותפת בחברה) באמצעי השליטה בחברה לא יפחת מ-45.01%: מר ארבוב, מר ארז גיל, מר זיו יעקובי, מר אמיר מלאך, מר שמוליק סימן טוב, מר ישראל גורן, גורן נ.צ.ב בע"מ[3], וירומטל ניהול בע"מ[4], טריפל איי 1 אחזקות בע"מ[5] ורעיה שטראוס השקעות בע"מ [6] ג. העברת זכויות באקרו	**תנאים מוקדמים**: ההסכם כולל דרישה לקיום תנאים מוקדמים להעמדת מסגרת האשראי עד ליום 1.8.2024 וביניהם: (1) העמדת הון עצמי שלא יפחת מ-83.65 מיליון ש"ח (המהווים 20.5% מעלות המקרקעין והצרכים הנלווים); (2) קבלת כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי שיקול דעת הבנק לשם העמדת מסגרת האשראי ויצירת הבטוחות וההתחייבויות; (3) לא יארע אירוע כלשהו המאפשר לבנק, על פי כל מסמך שנחתם בינו לבין הלווה ו/או על ידי הערבים ו/או יתר חברות הקבוצה, להעמיד לפירעון מיידי חובות ו/או התחייבויות כלפי הבנק. **עילות להעמדה לפירעון מיידי**: ההסכם כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של מסגרת האשראי ו/או למימוש הביטחונות, וכן עילות נוספות דוג': קיומו של חשש סביר לאי קבלת היתר בניה עד ליום 1 באוגוסט 2027 ו/או קיומה של כל מניעה אחרת להתחלת ביצוע הפרויקט עד המועד האמור; קיומו של כל אחד מהאירועים המהווים עילה לפירעון מיידי על פי כל מסמך שנחתם לבנק על ידי חברות הקבוצה בקשר עם מסגרת האשראי, לרבות מסמכי הבטוחות; הפרה ו/או אי קיום איזו מההתחייבויות של חברות הקבוצה כלפי הבנק בהסכם ההלוואה או בכל מסמך אחר שנחתם מול הבנק[7]; אם חלה הרעה במצבם הפיננסי ו/או ביחסים הפיננסים של חברות הקבוצה ו/או במצב עסקיהן, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק[8]; אם יחול שינוי שליטה שאינו העברה מותרת כמפורט לעיל; אם יינתן צו תפיסה ו/או צו הקפאה על חשבון הפרויקט; אם ייננקטו בקשר עם המקרקעין הליכי עיקול ו/או הוצאה לפועל ו/או כינוס בסכום העולה על סך של 1 מיליון ש"ח, בכפוף לאמור בהסכם; אם בכוונת מי מחברות הקבוצה לפתוח במו"מ (לרבות מו"מ מוגן) עם נושים ו/או בעלי מניות לצורך גיבוש הסדר ו/או הסדר חוב או פשרה; אם חברות הקבוצה ישעבדו או ימחו, באופן כלשהו, זכויות

[3] שהינה למיטב ידיעת החברה חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר ישראל גורן.

[4] שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה בבעלות ובשליטת מר ארז גיל.

[5] שהינה למיטב ידיעת החברה חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר אילן קפון.

[6] שהינה למיטב ידיעת החברה חברה בבעלות ובשליטה מלאה של הגב' רעיה שטראוס.

[7] על אף האמור, בטרם יעמיד הבנק לפירעון מיידי את חובותיהם והתחייבויותיהם של חברות הקבוצה בשל אירוע הפרה זה בלבד, תינתן לחברות הקבוצה תקופה בת 30 ימים ממועד הפרת ההתחייבות כאמור כדי לתקן את ההפרה.

[8] על אף האמור, בטרם יעמיד הבנק לפירעון מיידי את חובותיהם והתחייבויותיהם של חברות הקבוצה בשל אירוע הפרה זה בלבד, תינתן לחברות הקבוצה תקופה בת 21 ימים ממועד קבלת הודעה מהבנק כי אין בקרות האירוע כאמור כדי להשפיע על יכולתם לפרוע את מסגרת האשראי.

סכום ההלוואה	מועדי פירעון	שעבודים / בטחונות	ריבית ועמלות	תניית שינוי שליטה/ מרות/ מבנה	התחייבויות אחרות
		והועמדו) על ידי בעלי המניות ו/או בעלי השליטה לחברה ללא הסכמת הבנק אלא בהתאם לתנאים שהוסכמו. 7. שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על חשבון הפרויקט.		השלום, לחברה ו/או לתאגיד אחר בשליטת החברה (במישרין או בעקיפין).	במקרקעין מבלי שקיבלו לכך את הסכמת הבנק בכתב ומראש. **העברת זכויות:** הזכויות על פי הסכם ההלוואה אינן ניתנות להעברה או להמחאה, אלא בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהבנק.